

1503026-75.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que o denunciado foi visto na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503026-75.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503026-75.2020.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO SANTANA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

CAIO SANTANA RIBEIRO foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 1º de outubro de 2020, por volta das 22h00min, na Rua Alexandre Figueiredo e Cunha, nº 1, Cidade Náutica, nesta cidade de São Vicente, CAIO SANTANA RIBEIRO, menor de 21 anos de idade, RG 57.951.942-SP, filho de Fabio Roberto Godoy Ribeiro Menezes e Vanessa Aparecida Santana Valdevino Cordeiro, natural de Santos/SP, nascido em 30/3/2001, residente na Rua Alice Machado Azevedo, nº 1557, Cidade Náutica, nesta cidade, trazia consigo e guardava 58 (cinquenta e oito) flaconetes de cocaína, pesando 39g (trinta e nove gramas), 18 (dezoito) pedras de crack, pesando 3g (três gramas), e 22 (vinte e duas) filetes de Cannabis sativa L (maconha), pesando 142g (cento e quarenta e dois gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (págs. 6/7), auto de constatação provisória (pág. 8/9) e fotografias (págs. 20/23).

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado parado na esquina da Rua Alexandre Figueiredo e Cunha com a Rua Edimar Dias Bexiga.

Ao notar a viatura, o indiciado demonstrou nervosismo e andou no sentido oposto. Diante da fundada suspeita, os policiais resolveram abordá-lo e, em revista pessoal, em sua cintura, localizaram uma carteira contendo a quantia de R\$ 57,00 (cinquenta e sete reais), e um estojo contendo dois kits, cada um contendo uma porção de maconha, isqueiro, papel de seda e dichavador, e mais 58 (cinquenta e oito) flaconetes.

Cerca de 10 metros de onde o denunciado foi abordado, entre a calçada e uma árvore na Rua Edimar Dias Bexiga, foi encontrada uma sacola com mais cinco kits com conteúdo idêntico aqueles apreendidos em poder do denunciado, além de 11 (onze) porções de maconha e 18 (dezoito) pedras de crack.

O réu foi preso em flagrante, sendo beneficiado com liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares (págs. 56/60). O denunciado não foi notificado, posto que localizado no endereço por ele informado (págs. 87, 106) e em face da inércia da Defesa Técnica em justificar o descumprimento das cautelares e informar a atual paradeiro do acusado (pág. 100), o réu foi notificado por edital para apresentação de defesa prévia (págs. 108/109). A Defensoria Pública apresentou defesa prévia (págs. 117/118). Recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do réu (pág. 120), o mandado foi cumprido em 26/04/2022 (págs. 131/132). O réu foi notificado (pág. 138). Apresentou novas defesas prévias através da Defensoria Pública (págs. 144/149) e advogado constituído (págs. 151/152). O réu foi citado (pág. 182). Em audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas na inicial e duas testemunhas de defesa, interrogando-se o réu (pág. 188). Revogada a custódia cautelar (pág. 188), alvará cumprido em 05/08/2022 (págs. 197/198).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs. 206/211), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou reconhecimento e aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, fixação do regime aberto, afastamento do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (pág. 217/220).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Carlos Eduardo Cardoso de Santana, policial militar, disse que no decurso de um patrulhamento no local dos fatos com sua equipe, avistaram o réu na esquina do local demonstrando certo nervosismo, de modo que passou a se dirigir em direção contrária. Devido à fundada suspeita os policiais resolveram efetuar a abordagem, sendo encontrado em sua posse uma carteira com um quantia de dinheiro e uma pequena quantidade de drogas, isqueiros, dichavadores e seda em um estojo, contudo, cerca de 7 (sete) a 10 (dez) metros próximo a ele havia uma sacola contendo mais kits iguais aos de sua posse e uma porção maior e variada de entorpecentes.

Em audiência, a testemunha Victor de Oliveira Silva, policial militar, não se recordou precisamente dos fatos, porém confirmando a versão narrada pelo seu colega de farda.

Em audiência, a testemunha Douglas Eduardo de Godoy Feliciano Ribeiro, tio do réu, apontou que o denunciado é boa pessoa, trabalhador, estudioso, atencioso e responsável, de modo que foi um choque quando soube de sua prisão, vindo a descobrir recentemente que o denunciado consumia drogas.

Em audiência, a testemunha Fabio Roberto Godoy Ribeiro Menezes, pai do denunciado, expôs que ficou sabendo da prisão do filho pela ligação realizada na delegacia, apontando que o réu sempre trabalhou e não sabe como se envolveu com drogas.

Em interrogatório, o réu Caio Santana Ribeiro confessou que estava comercializando drogas no local, sendo que estava de costas e a viatura veio em cima, não tendo prestado atenção, enunciando que estava vendendo drogas em virtude de estar sem opção de trabalho.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 6/7), auto de constatação provisória (pág. 8/9), fotografias (págs. 20/23) e laudo de exame químico toxicológico (págs. 178/180), no qual evidenciam a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que o denunciado foi visto na esquina do local dos fatos e quando percebeu a presença dos policiais demonstrou certo nervosismo, partindo em direção oposta, ao passo que acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, confirmando precisamente os fatos narrados pelos policiais e alegando que estava traficando pela primeira vez, pois estava sem opção de trabalho, verificando compatibilidade e concordância com o demais acervo probatório.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, afasto a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, atinente à pandemia COVID-19, dado que é necessário haver um nexo de causalidade entre do crime e a circunstância que agrava a conduta, de modo que o denunciado não usufruiu da calamidade pública para o cometimento do fato ilícito, presente a atenuante atinente à confissão, todavia, nos moldes da súmula 231 do STJ "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", mantendo-se a pena inicial fixada.

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o réu é primário e de bons antecedentes. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), para atingir, em definitivo, 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Atendendo os requisitos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes em serviços à comunidade e multa, no tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado CAIO SANTANA RIBEIRO, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo, sendo devidamente SUBSTITUÍDA pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes a serviços a comunidade pelo tempo da

pena aplicada e multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime aberto em caso de conversão.

Recurso em liberdade.

PIC

São Vicente, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA